

인천항만공사 감사위원회

통 보

제 목 기부금 집행시 예산구분 정확성 제고

소 관 부 서 ○ ○ ○ ○ 부

내 용

1. 업무 개요

인천항만공사 ○○○○부는 항만종사자 및 옥외작업자 등 미세먼지 취약계층 대상 건강보호물품을 지원 및 해양폐기물 재활용을 통한 항만 필수품 제작·기부와 같은 사회공헌 사업을 추진하면서 2021년부터 2022년까지 [표1]과 같이 ○○○○○○○○에 공기청정기 및 항만안전조끼 등을 기부하고 기부금 영수증을 수취하였다.

[표1] ○○○○○○○○ 대상 기부 사업 목록

<생략>

2. 관계규정 및 판단기준

예산은 비목에 맞추어 집행하는 것이 예산 운용의 기본원칙이며, 인천항만공사 「예산관리지침」 제15조(예산의 전용·조정)에 따를 경우 경영목표의 효율적 달성 또는 예산 집행상 불가피한 사유로 예산 전용이 필요할 경우 예산관리부서와 사전 협의하여 항·목간 이·전용하여 집행할 수 있다고 규정되어있다.

또한 「예산관리지침」 제19조(예산의 관리 및 분석) 제3항에 따라 부문예산관리자(부서장)는 지출예산의 계정과목별 집행내역을 확인하고 관리할 의무가 있다.

한편 「법인세법」 제24조(기부금의 손금¹⁾불산입) 제3항에 따른 경우 지정기부금은 기준소득금액에서 법정기부금 손금산입액을 제외하고 10%를 손금산입 한도액으로 하여 손금에 산입하도록 하고 있어 법인세법상 비용으로 인정받아 법인세 부담 감소에 영향을 미친다.

또한 인천항만공사 「회계규정 시행세칙」 [별표1] 계정과목의 배열 및 해설표에 따른 경우 기부금의 경우 손익계산서 계정상 영업외비용에 해당하며, 소모품 및 지급수수료는 손익계산서 계정상 판매와 관리비에 해당한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○부는 2021년 「미세먼지 취약계층 건강보호물품 지원사업」을 위한 공기청정기 15대 및 미세먼지 마스크 10,000개를 구매하며 비용지출을 소모품비 계정을 사용²⁾하였고, 2022년 「2050 탄소중립 리사이클 향만 안전조끼 제작」 사업을 위한 향만안전조끼 300개를 제작하며 비용지출을 지급수수료 계정을 사용³⁾하였으며, 해당 물품들을 ○○○○○○○○에 기부하고 기부금 영수증을 발급받았다.

즉 기부행위를 위하여 예산을 사용하였음에도 불구하고 기부금 계정 예산이 아닌 일반 사업비 계정 예산을 사용하여, 법인세 계산 및 회계 처리 시 해당 사

1) 법인세법 제19조(손금의 범위) ① 손금은 자본 또는 출자의 환급, 잉여금의 처분 및 이 법에서 규정하는 것은 제외하고 해당 법인의 순자산에 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손실 또는 비용의 금액으로 한다.

2) 전표번호 : <생략>

3) 전표번호 : <생략>

업에 지출된 비용이 기부금으로 처리되지 아니하여, 공사의 법인세 계산 및 회계 처리에 부정확한 결과를 유발하였다.

4. 조치할 사항

○○○○부장은 향후 기부금 집행과 관련한 사업을 진행할 때 정확한 법인세 계산 및 회계 처리가 이루어 질 수 있도록 지출예산의 계정과목별 집행내역을 세심히 확인하고, 예산구분의 정확성 제고에 만전을 기해주시기 바랍니다. (통보)